

Halterhaftung bestreiten

Wenn du nicht selbst gefahren bist — Beispiel

Fahrzeughalter/in	Familie Wenger, 3550 Langnau
Kanton	Bern
Sachverhalt	Radarfoto zeigt Geschwindigkeitsübertretung mit dem Familienfahrzeug, das mehrere Personen nutzen — Halter war zum Vorfallszeitpunkt nachweislich im Ausland

Familie Wenger erhielt einen Brief mit der Aufforderung, die fahrende Person zu benennen, da der eingetragene Halter zum fraglichen Zeitpunkt nachweislich nicht im Land war.

Rechtliche Einordnung

In der Schweiz haftet strafrechtlich grundsätzlich die tatsächlich fahrende Person, nicht automatisch die Halterin oder der Halter. Die Behörde muss die verantwortliche Person ermitteln; der Halter ist zur wahrheitsgemässen Mitwirkung verpflichtet, aber nicht zur Selbstbezichtigung.

Entwurf: Stellungnahme

An die Bussenstelle

Betreff: Fahrerermittlung zu Vorfall vom [Datum]

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich war zum fraglichen Zeitpunkt nachweislich im Ausland (Beleg beigelegt) und daher nicht Lenker des Fahrzeugs. Das Fahrzeug wird von mehreren Familienmitgliedern genutzt; nach Rücksprache kann ich Ihnen mitteilen, dass zu diesem Zeitpunkt [Name] das Fahrzeug lenkte.

Freundliche Grüsse, Familie Wenger

Praktische Hinweise

- Kurze Antwortfrist der Behörde beachten.
- Keine falschen Angaben machen — dies kann selbst strafbar sein.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).